

DECIDO.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a reclamação.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado do Pará violou a autoridade do precedente firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, bem como se deixou de observar os comandos normativos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à formalização e tempestiva comunicação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e do denominado “KIT CNR”.

A reclamação, prevista no art. 988 do CPC, constitui instrumento vocacionado à preservação da competência do tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões. Dispõe o art. 988, IV, do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:(...)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

No IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, o Tribunal de Justiça do Pará fixou, dentre outras, a seguinte tese:

“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa.”

O art. 129, §3º, da Resolução 414/2010 da ANEEL estabelece:

“Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

O reclamante sustenta que os documentos comprovariam entrega do KIT CNR fora do prazo legal — em uma inspeção realizada em 05/05/2016, o kit teria sido entregue apenas em 21/11/2016; e

na inspeção de 25/11/2016, entregue somente em 24/12/2016 — o que, em tese, comprometeria a higidez do procedimento administrativo.

Todavia, examinando-se o teor do acórdão reclamado (Id. 25993022), verifica-se que a Turma Recursal consignou expressamente que o procedimento adotado atendeu aos requisitos normativos, que houve formalização dos TOIs com assinatura do consumidor e que foi encaminhado o “KIT CNR”, oportunizando-se contraditório.

A reclamação não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório ou à reapreciação da valoração da prova realizada pelo órgão julgador. Sua finalidade é assegurar a observância de precedente vinculante, não funcionando como sucedâneo recursal.

A leitura do acórdão reclamado revela que o órgão julgador aplicou expressamente o entendimento firmado no IRDR, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo, com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

Eventual inconformismo quanto à conclusão probatória — notadamente quanto ao prazo de entrega dos documentos — constitui matéria típica de impugnação recursal, não de reclamação.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que:

“RECLAMAÇÃO Nº 50695 - SC (2026/0009469-0) DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por JULEITE DE SOUZA MEDEIROS, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, na qual alega descumprimento de acórdão proferido por esta Corte em julgamento de agravo em recurso especial n. 2.557.922-SC, no âmbito de ação reivindicatória. Sustenta-se, em síntese, que decisão proferida por Tribunal de Justiça, ao conceder tutela provisória em agravo de instrumento relacionado à ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), teria afrontado a autoridade do julgado do Superior Tribunal de Justiça, impedindo a imediata produção de seus efeitos. É o relatório. Decido. A reclamação não comporta conhecimento, impondo-se o seu indeferimento liminar. Inicialmente, verifica-se que o acórdão desta Corte indicado como descumprido é posterior ao acórdão do TJSC que o teria aviltado, circunstância que, por si só, inviabiliza o manejo da reclamação. Com efeito, não há falar em descumprimento de decisão judicial inexistente à época da prática do ato impugnado, sendo indispensável a anterioridade lógica e temporal do ato que teria sido descumprido em relação ao que o descumpriu. Além disso, observa-se que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça invocado não apreciou o mérito da controvérsia sob o enfoque da nulidade de citação, limitando-se à análise dos requisitos da ação reivindicatória, da inexistência de negativa de prestação jurisdicional e da impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Por sua vez, a decisão reclamada foi proferida no contexto de ação declaratória de nulidade, com objeto jurídico diverso, voltado à análise de supostos vícios processuais autônomos, o que afasta a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado, requisito indispensável ao cabimento da reclamação constitucional. **Ressalte-se ainda que a reclamação não se presta como sucedâneo recursal, tampouco como meio de rediscussão de matéria submetida às instâncias ordinárias sob fundamentos distintos daqueles efetivamente apreciados por**

esta Corte Superior. Diante desse contexto, ausentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 988 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento liminar da reclamação. Ante o exposto, indefiro liminarmente a reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026. Ministro João Otávio de Noronha Relator Não se vislumbra, portanto, afronta direta ou desrespeito deliberado ao precedente vinculante, mas sim interpretação e aplicação do mesmo à luz das provas produzidas. (STJ - Rcl: 00000000000000050695, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Data de Publicação: DJEN 03/02/2026)

DISPOSITIVO

Com esses fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação proposta.

É o voto.

Belém-PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora